

1501103-27.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... do denunciado pela prática do delito de roubo e delito de corrupção de menor.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da improcedência da ação, no tocante a autoria delitiva, conforme se verifica das provas juntadas e dos depoimentos frágeis acerca da responsabilização do réu, senão vejamos:

A materialidade do delito de roubo restou suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501103-27.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501103-27.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2277998/2021 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 15087612 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2277998 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

SAMUEL RAMOS foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Guará, em frente ao estabelecimento Japa Sushi, nesta cidade e comarca de Jacupiranga, em concurso com o adolescente Gustavo Ramos e um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Felipe Augusto Gracioli Marques Komatsu, Daniel Alexandre de Oliveira e Ronaldo de Lima Fonseca, subtraiu, para si, a motocicleta Honda/CB, de placas FFC9A47, pertencente a este último.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado corrompeu o adolescente Gustavo Ramos, com ele praticando o roubo supramencionado.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2021 (fls. 47/48).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 70/74.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução a ser realizada por videoconferência (fls. 83/84).

Em audiência, foram ouvidas as três vítimas, uma testemunha e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela absolvição pela insuficiência de provas.

A Defesa se manifestou no mesmo sentido.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo e delito de corrupção de menor.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da improcedência da ação, no tocante a autoria delitiva, conforme se verifica das provas juntadas e dos depoimentos frágeis acerca da responsabilização do réu, senão vejamos:

A materialidade do delito de roubo restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07 e pelo depoimento prestado pelas vítimas em juízo.

A autoria, no entanto, não restou suficientemente comprovada.

Em seu interrogatório, o réu Samuel Ramos negou os fatos. Disse que no dia indicado na denúncia estavam em sua casa com seu filho e que seu irmão Gustavo tinha saído, mas não sabe se para encontrar alguma mulher ou outro motivo. Que quando passou em frente à delegacia, o chamaram e informaram sobre as ocorrências e os mandados de prisão. Disse que não foi ouvido perante a autoridade policial.

A versão do réu não restou afastada pelas demais provas produzidas em juízo.

A vítima Ronaldo de Lima Fonseca disse que não consegue reconhecer o réu. Que no dia dos fatos tinha emprestado sua motocicleta para Daniel e estava no açai. Disse que viu quando três indivíduos se aproximaram armados e anunciaram o assalto. Que estavam de capuz e máscara, não sendo possível ver os rostos. Disse que foi em direção aos indivíduos, mas apontaram uma arma e retornou ao açai. Que levaram a sua motocicleta e tentaram levar a moto de Felipe, mas este conseguiu pegar a chave e, posteriormente, os agentes tentaram ligar o veículo errado. Por fim, disse que recuperou sua motocicleta cerca de 40 minutos depois sem qualquer dano.

A vítima Filipe Augusto Gracioli Marques Komatsu disse que não consegue reconhecer o réu e que na delegacia não reconheceu com segurança, pois apenas visualizou a região dos olhos. Que estava com sua motocicleta em frente ao estabelecimento Japa Sushi quando foi abordado por três indivíduos, que um deles estava armado e anunciou o assalto. Que pegaram a chave da moto que estava com Daniel, mas conseguiu puxar a chave de sua moto e correu para o açai. Que um indivíduo armado foi atrás dele e exigiu a chave, que a entregou. Relatou que tentaram ligar moto que não pertencia, pelo que não funcionou. Que todos se evadiram em uma mesma motocicleta. Que sua moto não teve danos e que a outra moto foi recuperada.

A vítima Daniel Alexandre de Oliveira relatou que estava com a moto de Ronaldo e que foram abordados por três indivíduos, sendo que um deles estava armado. Que subtraíram a moto de Ronaldo e tentaram subtrair a moto de Filipe, mas ele correu com a chave e depois, como uma pessoa jogou um capacete ao chão, se evadiram em uma única moto. Por fim, disse que não consegue reconhecer o réu.

O policial militar Carlos Alberto Fernandes Madeira, em juízo, disse que estava em serviço na cidade de Cajati quando foram informados de um roubo. Que em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, que não respeitaram a ordem de parada e se evadiram. Que em certo momento, perderam o controle da motocicleta, caíram e se evadiram pela mata. Que não foi possível identificar quem estava na moto. Por fim, disse que não conhece o réu.

Desta forma, frágil a prova que identifica o acusado como autor do crime, visto que as vítimas não conseguiram reconhecer o acusado em juízo.

Em que pese o reconhecimento em sede policial, as vítimas afirmaram que não tinham certeza sequer naquele momento, não sendo possível confirmar o reconhecer realizado anteriormente.

É entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo que o reconhecimento realizado em sede policial não confirmado em juízo, não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Neste sentido:

"Apelação criminal. Roubo. Autoria. Negativa em autodefesa. Reconhecimento pessoal. Absolvição por falta de provas para a condenação. Posto que não confirmada a autoria em autodefesa, e não comparecendo a vítima em juízo para positivar o reconhecimento pessoal dos imputados quanto a um dos crimes em julgamento, e não sendo esse reconhecimento cabalmente confortado na investigação processual pela prova testemunhal, de melhor cautela a solução de improcedência desse trecho da acusação, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de melhores elementos para a solução adversa." (TJSP; Apelação Criminal 0001999-08.2018.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018 - grifei)

"ROUBO MAJORADO - Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Autoria insubsistente. Reconhecimento pessoal não confirmado em juízo. Ausência de outras provas aptas a corroborá-lo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0003782-78.2013.8.26.0642; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018 - grifei)

"Apelação da Justiça Pública - Roubo em concurso de agentes e com o emprego de arma - Impossibilidade da condenação - Autoria não comprovada - Depoimento da vítima na fase administrativa da investigação indicando o reconhecimento do acusado por sua roupa - Depoimento não confirmado em Juízo - Negativa do acusado - Absoluta ausência de provas a sustentar uma condenação - Aplicação do brocardo "in dubio pro reo" - Absolvição mantida - Recurso de apelação não provido." (TJSP; Apelação Criminal 0031823-85.2014.8.26.0071; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018)

Percebe-se que o quadro probatório restou evidentemente precário e frágil, já que o único elemento que o indica como autores do crime é o reconhecimento em fase policial.

Desta feita, a absolvição do denunciado é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso. Pelo exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu SAMUEL RAMOS, qualificado nos autos, da sanção do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o decidido, expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.I.C.

Jacupiranga, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA